

1500065-78.2021.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... de forma inexorável o seu envolvimento no roubo descrito na exordial acusatória em comparsaria com o adolescente Keverson.

A vítima descreveu detalhadamente o crime de roubo e reconheceu pessoalmente o acusado Gustavo e o menor Keverson como sendo os roubadores, os quais o abordaram na via pública palco dos fatos e anunciaram o roubo, colocando a mão por debaixo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

1ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/n, Jacareí-SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500065-78.2021.8.26.0617 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500065-78.2021.8.26.0617

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, Inquérito Policial - 2010049/2021 - 01º D.P. JACAREI, 15629134 - 01º D.P. JACAREI, 30/21/321 - 01º D.P. JACAREI, 2010049 - 01º D.P. JACAREI, 2010049/2021 - 01º D.P. JACAREI, 06/2021 - 01º D.P. JACAREI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO FERNANDES EUGENIO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Vistos.

1.GUSTAVO HENRIQUE EUGÊNIO e ELISANDRO JÚNIOR COSTA DA SILVA, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 157, § 2º, inc. II, c.c art. 61, inc. II, "j" (por duas vezes: vítimas Douglas e Mercado Livre), na forma do art. 70, do Código Penal e no art. 244-B, da Lei Federal nº. 8.069/90 c.c art. 61,

inc. II, "j"; na forma do art. 69, ambos do Código Penal, porque no dia 12 de janeiro de 2021, por volta das 11h00min, na Viela Duque de Caxias, Rio Comprido, nesta cidade e comarca de Jacareí-SP, agindo em concurso de agentes, em ocasião de calamidade pública e mediante grave ameaça, subtraíram, para proveito comum, o veículo Fiat/Doblô, ano 2010, cor branca, placa EVB5C74/Mogi das Cruzes/SP e um telefone celular, pertencente a Douglas Henrique Gonçalves de Oliveira, bem como diversas mercadorias descritas nas notas fiscais acostadas a fls. 94/106, que estavam em poder da empresa Mercado Livre para fins de entrega.

Consta ainda que nas mesmas condições de tempo e lugar, GUSTAVO HENRIQUE EUGÊNIO e ELISANDRO JÚNIOR COSTA DA SILVA, agindo previamente ajustados e com unidade de desígnios, corromperam os Kéverson Balbino Sousa e Hiago Roberto Miranda, ambos menores de 18 anos, com eles praticando infração penal mencionada no parágrafo anterior.

A denúncia foi oferecida em 15 de janeiro de 2021 (fls. 167/171).

Os réus foram regularmente citados e apresentaram defesa preliminar réu Elisandro (fls. 196/198) e réu Gustavo (fls. 349/350).

O recebimento da denúncia foi mantido em 04 de março de 2022 (fls. 363/366).

Durante a instrução ouviu-se a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, os réus foram interrogados.

Em debates, o Dr. Promotor de Justiça, após análise da prova produzida, postulou a condenação do réu nos termos da denúncia. A Douta Defesa pugnou pela absolvição do réu Elisandro por insuficiência de provas ou a desclassificação da sua conduta para receptação. Subsidiariamente, no caso de condenação, requereu a fixação da pena mínima aos réus e o regime prisional inicial diverso do fechado, assegurando a possibilidade de interposição de recurso em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e decido.

2.A ação penal é procedente, em parte.

Com efeito, a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelos Autos de prisão em Flagrante Delito (fls. 01/02), Boletim de Ocorrência (fls. 12/17), Exibição/Apreensão/Entrega (fls. 19/20), Auto de Reconhecimento de Pessoa (fls. 18), bem como pelos demais elementos de prova carreados aos autos, seguros para o desfecho condenatório.

A autoria é incontroversa, apenas em relação ao réu Gustavo, devendo Elisandro responder pelo crime de receptação, por não haver prova segura do seu envolvimento direto no crime de roubo.

O réu GUSTAVO FERNANDES EUGENIO, interrogado em solo policial, negou o crime, aduzindo que na data dos fatos estava viela fumando um baseado quando ao avistar a Fiat/Doblô achou que fosse uma Viatura da Polícia e por ter saído recentemente da cadeia acabou empreendendo fuga. Em juízo, ao ser interrogado, o réu admitiu a prática delitiva em comparsaria com o adolescente Keverson. Não usaram arma de fogo. Não quer se manifestar sobre as demais pessoas que estavam envolvidas no roubo. Está pagando pelo que fez. Só viu o corréu Elisandro na residência posteriormente onde foram detidos. Atualmente tem 21 anos de idade. Reside em São José dos Campos. Tem um filho. Trabalha como ajudante geral. Já foi preso e processado anteriormente por crime de roubo.

O corréu ELISANDRO JÚNIOR COSTA DA SILVA, interrogado durante a fase

investigatória, também negou envolvimento do crime, aduzindo que estava saindo da casa de sua namorada quando o menor Keverson Balbino Sousa e outro indivíduo de identidade desconhecida estavam em uma Fiat/Doblô branca e lhe pediram ajuda para descarregar o carro em troca de uma daquelas caixas. A polícia chegou ao local e acabou sendo detido e encaminhado à Unidade Policial. Em juízo, ao ser interrogado, o réu voltou a negar o crime, apresentando basicamente o mesmo relato. Já conhecia o menor Keverson, pois residem no mesmo bairro. Havia várias pessoas nas imediações quando começaram a descarregar a carga. Não desconfiou que a carga era roubada. Atualmente tem 26 anos de idade. Trabalha de servente de pedreiro. Já foi preso e processado anteriormente por crime de roubo. Tem uma filha e uma companheira.

Na espécie, a confissão do réu Gustavo está em harmonia com as demais provas produzidas. Já a negativa do corréu Elisandro em relação ao delito de roubo não foi afastada pelas demais provas amealhadas.

O adolescente KEVERSON BALBINO SOUSA, ao ser ouvido durante a fase investigatória, admitiu envolvimento no roubo, aduzindo que estava no local dos fatos, juntamente com seu colega Gustavo acompanhando o entregador desde o momento que ele entrou na rua para realizar uma entrega. Ao retornar, após fazer a entrega, o entregador foi abordado e anunciaram o assalto, exigindo a entrega da chave do carro. Não estava armado e apenas simulou o porte de arma.

A vítima DOUGLAS RODRIGUES GONÇALVES DE OLIVEIRA declarou em solo policial que trabalha como entregador para a empresa denominada "Murici Transportes", onde realiza entregas provenientes do site Mercado livre. Na data dos fatos parou o veículo Fiat/Doblo, placas EVB-5C74, de sua propriedade, na Avenida Rio de Janeiro, em frente a viela Barra Mansa, onde após realizar uma entrega, no momento em que estava voltando para o carro, foi abordado por dois indivíduos, onde ambos, com uma das mãos debaixo da blusa e gesticulando estarem armados anunciaram o "assalto" e ordenaram a entrega da chave do veículo, bem como do seu telefone celular. Ato contínuo, ordenaram que a vítima subisse a rua correndo e não olhasse para trás, momento em que os indivíduos se evadiram do local para rumo desconhecido. Na sequência, a vítima localizou uma loja onde pediu socorro e entrou em contato com a Polícia Militar que empreendeu diligências e localizou o veículo, parte da mercadoria que transportava e os indivíduos envolvidos no roubo. No Distrito Policial reconheceu o acusado Gustavo Fernandes Eugenio e o adolescente Keverson Balbino Sousa como sendo os indivíduos que lhe abordaram e praticaram o delito. Em juízo,

"Em sede de delito de roubo a palavra da vítima merece crédito, porquanto, incidindo sobre o proceder de desconhecido, não teria ela proveito em mentir e até poderia incorrer no crime de denúncia caluniosa" (TACRIM-SP - AP - 6ª C. - Rel. Penteado Navarro - j. 29.05.96 - RJTACRIM 32/282).

"A palavra da vítima, nos crimes de roubo, ainda que solitária, o que não é o caso dos autos, assume significativa eficácia probatória, porquanto, como é cediço, o seu único desiderato é apontar o verdadeiro autor da infração, e não acusar inocentes, mormente quanto não os conhece" (TACRIM-SP - AP -11ª C. - Rel. Xavier de Aquino - j. 04.11.96 - RJTACRIM 33/218).

A testemunha OZEIAS SANTANA CAMPOS, Policial Militar, informou que foram acionados pelo COPOM para ocorrência versando sobre roubo pela Avenida Rio de Janeiro de um utilitário de entregas de mercadorias. Em diligências pelo local, ao adentrarem a viela Duque de Caxias avistaram um indivíduo carregando mercadorias nas mãos, e imediatamente desembarcaram da viatura e passaram a realizar uma varredora no local, nas proximidades do rio, onde vasculharam os fundos de algumas residências existentes no local em busca dos indivíduos. Nos fundos de uma das casas abandonadas havia uma escada e quando subiram no muro localizaram três indivíduos escondidos neste imóvel, sendo posteriormente identificados como sendo os réus

Gustavo e Elisandro, bem como o menor Keverson, os quais foram indagados informalmente e admitiram a prática do roubo. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado e visualizou um indivíduo em fuga, pulando por vários telhados e atravessando o rio existente no local e adentrando em uma residência na estrada do Imperador, 227, Rio Cumprido, nesta urbe, ocasião em que uma viatura compareceu ao local e localizou o menor de nome Hiago escondido no interior da residência. Em diligências pelas proximidades da viela Duque de Caxias, nas proximidades de onde inicialmente avistaram um indivíduo carregando mercadorias, lograram êxito em localizar algumas encomendas subtraídas do veículo Fiat/Doblô, de placas EVB-5C74 e que ainda seriam entregues. Durante a tentativa de fuga o indiciado Gustavo veio a sofrer um corte no pé e foi encaminhado à Santa Casa de Jacareí, medicado e posteriormente liberado. Insta consignar que o veículo foi localizado pela Guarda Municipal de São José dos Campos na estrada do Imperador, altura do numeral 400, em estado de abandono e com parte das mercadorias que ainda seriam entregues. Os réus receberam voz de prisão em flagrante Diante dos fatos foi dada voz de prisão e conduzidos a presença da Autoridade Policial. Em juízo, apresentou basicamente o mesmo relato aduzindo, contudo, que os réus e o adolescente não admitiram informalmente a prática do roubo.

No mesmo sentido, o depoimento do Policial Militar MATHEUS DOS SANTOS PAULINO, que participou da prisão do acusado e da apreensão das adolescentes. Em juízo, ao contrário do que foi dito na fase extrajudicial, aduziu que os três indivíduos abordados não admitiram informalmente a prática do roubo.

Pois bem.

De início é de rigor a desclassificação da conduta inicial imputada ao réu Elisandro para receptação, uma vez que não há prova do seu envolvimento direto no crime de roubo.

A vítima desde o primeiro momento afirmou ter sido abordada por apenas dois indivíduos, posteriormente reconhecidos como sendo o adolescente Keverson e o acusado Gustavo, ambos reconhecidos sem sombra de dúvidas.

Os policiais militares ouvidos em juízo alteraram o depoimento que prestaram em solo policial quando disseram que os acusados em nenhum momento admitiram envolvimento direto no roubo. E o réu Elisandro foi avistado apenas no momento em que descarregava a mercadoria roubada em uma residência.

E o acusado Gustavo negou a comparsaria com Elisandro, ao afirmar que só visualizou o corréu no momento em que este auxiliava no descarregamento da mercadoria.

O fato é que não podemos presumir a responsabilidade do acusado Elisandro e apontá-lo como comparsa no crime de roubo se nenhuma investigação preliminar foi desenvolvida apta a comprovar que estamos diante de uma quadrilha destinada à prática de crimes de roubo.

O direito penal não admite a imputação presumida e não podemos descartar a versão do réu de que apenas teria auxiliado no descarregamento, ensejando a sua responsabilização no crime de receptação.

No mais, especificamente em relação ao dolo do agente para o crime de receptação, o fato é que Elisandro sabia ou ao menos tinha totais condições de saber que estava descarregando a carga roubada. Afinal, todas as encomendas do mercado livre são devidamente identificadas a própria situação que se apresentava indicada a origem espúria da mercadoria.

Desclassifico, neste passo, a imputação inicial em relação ao réu Evandro para o tipo penal do artigo 180, caput, do Código Penal, devendo ele ser condenado por

este crime.

No que concerne ao corréu Gustavo, a prova colhida durante a fase investigatória e em juízo é robusta, e comprova de forma inexorável o seu envolvimento no roubo descrito na exordial acusatória em comparsaria com o adolescente Keverson.

A vítima descreveu detalhadamente o crime de roubo e reconheceu pessoalmente o acusado Gustavo e o menor Keverson como sendo os roubadores, os quais o abordaram na via pública palco dos fatos e anunciaram o roubo, colocando a mão por debaixo da blusa, simulando estarem armados. Em seguida os meliantes exigiram a entrega da chave do veículo e do seu telefone celular. Ou seja, os roubadores subtraíram o veículo e o telefone celular que lhe pertenciam, bem como a carga subtraída, pertencente à empresa vítima.

Outrossim, o réu confessou a prática do roubo ao ser interrogado nesta data em juízo. E o menor infrator Keverson afirmou durante o relato prestado em solo policial que praticou o roubo em comparsaria com o acusado Gustavo.

Se isso não bastasse o réu e o adolescente foram presos em flagrante pela polícia ainda na posse da res furtiva.

O réu Gustavo deve responder, portanto, pelo crime de roubo, devendo incidir, ainda, a qualificadora de concurso de agentes, uma vez que praticou o roubo ao menos em comparsaria com o menor Keverson.

Ademais, estamos diante de dois crimes de roubo praticados por meio de uma única ação, já que houve violação de dois patrimônios distintos (vítima Douglas - carro e telefone celular; mercadoria que estava dentro do carro - Mercado Livre), caracterizando a figura do concurso forma, prevista no artigo 70, do Código Penal.

Por fim, o réu deve responder também, pelo crime do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Este Magistrado, atento à jurisprudência solidificada e maciça sobre o tipo penal do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, reviu o seu entendimento e passou a considerar desnecessária a prova efetiva da corrupção do adolescente para caracterização do tipo penal.

Estamos diante, portanto, de crime formal.

Nesse sentido é o teor da Súmula 500, do Superior de Justiça: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Confira-se, ainda: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. ENTENDIMENTOS FIRMADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "No julgamento do EResp nº 961.863/RS, ocorrido em 13/12/2010, a Terceira Seção desta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia da arma, quando comprovado, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo pelo depoimento de testemunhas, a efetiva utilização do artefato para a intimidação do ofendido." (REsp 1.280.301/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 02/10/2012). 2. "Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera

criminal." (REsp 1.127.954/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Seção, DJe 1/2/2012)3. Agravo regimental não provido". (AgRg no AREsp 303440 DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013).

No caso em exame o réu teria corrompido o adolescente Keverson, o qual atuou de forma efetiva para praticar o crime de roubo. Ainda há indícios de outro adolescente corrompido para a empreitada criminoso (Hiago).

Assim, os réus devem responder, também, pelo crime do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Finalizando, atento, ainda, à jurisprudência solidificada do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema em foco, estamos diante de concurso formal entre os dois crimes de roubo e o de corrupção de menores, haja vista que os menores foram corrompidos para a prática do roubo, em uma única conduta.

3. Passo à fixação da pena, observando o critério trifásico exigido pelo Código Penal em seu art. 68.

Sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tendo em vista os maus antecedentes do réu (fls. 69/70 e 65), que demonstrou ter personalidade deformada e voltada para a prática de crimes, estabeleço a pena base acima do mínimo legal para os três crimes cometidos, aumentada em 1/6, ou seja, 04 anos e 08 meses de reclusão, além de 11 dias-multa (dois crimes de roubo), e 01 e 02 meses ano de reclusão (artigo 244-B, do ECA).

Na segunda fase reconheço a agravante de reincidência específica aumentando a pena base fixada anteriormente em 1/3 para os dois crimes de roubo, ou seja, 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, além de 14 dias multa (art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal).

Para o crime de corrupção de menores aumento a reprimenda inicial em 1/6 (reincidência não específica), totalizando 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão.

Ainda na segunda fase reconheço a atenuante da confissão espontânea para os crimes de roubo e reduzo as reprimendas fixadas em 1/6, resultando em 05 anos, 02 meses e 06 dias de reclusão, além de 12 dias-multa.

Especificamente sobre o concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes prevalece a agravante da reincidência, mormente se específica, nos termos do artigo 67, do Código Penal, consoante vem reiteradamente decidindo o Supremo Tribunal Federal. Confira-se: "PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA. CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes. II - Condenação, que, ademais, não desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade. III - Recurso desprovido" (STF, RHC 107967 / DF, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª Turma, j. 03.05.11).

No mesmo sentido: STF, 1ª Turma, HC 102486/MS, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 06/04/2010.

Para o crime de corrupção de menores não há atenuantes.

Na terceira fase de aplicação da pena, tendo em vista que o crime de roubo foi cometido em concurso de agentes, incide o réu a causa de aumento prevista no Art.

157, §2º, inciso II, do Código Penal, ensejando a majoração das reprimendas acima cominadas para os delitos de roubo em 1/3, resultando em 06 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão, além de 16 dias-multa.

Ainda na terceira fase, reconhecido o concurso formal entre os crimes de roubo, aplicou ao réu a pena de apenas um dos crimes, aumentada de 1/6, resultando em 08 anos e 22 dias de reclusão, além de 18 dias-multa.

Não há causas de aumento e/ou diminuição de pena para o crime de corrupção de menores e causas de diminuição de pena para o crime de roubo.

Havendo concurso formal de crimes entre os delitos de roubo e corrupção de menores seria aplicada ao réu a pena mais grave (08 anos e 22 dias de reclusão, além de 18 dias-multa), aumentando-a de 1/6, totalizando 09 anos, 04 meses e 25 dias de reclusão).

Contudo, como a pena acima estabelecida superaria aquela que seria cominada em caso de concurso material de crimes as penas deverão ser aplicadas cumulativamente ao acusado.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento das penas cominadas, tendo em vista que o crime de roubo é grave e tem intranquilizado a sociedade, merecendo ser punido com rigor, mormente se praticado por mais de um agente, um deles o acusado, que já ostenta maus antecedentes e é reincidente específico, demonstrando absoluta dedicação às atividades criminosas violentas. Sobre o tema transcrevo brilhante trecho de recente Acórdão relatado pelo Desembargador Otávio Henrique, do Tribunal de Justiça de São Paulo: "O regime prisional fechado deve imperar em se tratando de delito de roubo qualificado. A incidência dos delitos de roubo, nos últimos tempos, aumentou de forma tão acelerada que colocou a Sociedade em constante sobressalto, causando nos moradores de nossas cidades temor permanente e presente quando da realização das mais pequenas atividades do cotidiano. Esta Augusta Corte, de há muito, preocupada com a escalada da violência e o aumento dos roubos, já decidia, por intermédio da lição do Juiz HÉLIO DE FREITAS, Ilustre Desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, que "tratando-se de crime de roubo à mão armada, o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena traduz-se no meio mais eficaz e corresponde a uma resposta social mais efetiva em relação à criminalidade violenta. "(in RJDTACRIM, 10/119). A população, procurando resguardar-se, coloca grades de proteção em todos os imóveis, blindando automóveis e anda sempre desconfiada pelas ruas, procurando ter a sensação de estar em segurança, mas, na realidade, continua exposta aos mesmos riscos causados por agentes que se dedicam a tal crime contra o patrimônio, fazendo deles a sua forma de subsistência material: o cidadão está preso e os roubadores soltos. O delito de roubo qualificado, como no caso em pauta, indica a periculosidade do agente que o pratica, identificando-o como sendo astuto, cruel, agressivo e preparado para não só atingir o patrimônio da vítima como também de ceifar-lhe a vida, diante da mais insignificante atitude, mesmo que complacente para a efetivação do sucesso por aquele pretendido. Tal periculosidade, como é curial, deve influir na medida de reprovação a ser imposta ao agente em proteção da Sociedade que se viu pelo mesmo violada, com a aplicação das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, não detendo o condão de aumentar a pena mas que servem de subsídio quando da fixação do regime prisional, nos exatos termos do artigo 33, § 3º, do mesmo Código. A aplicação destas duas normas penais quando da fixação do regime prisional, situação dada como legal por nossos Tribunais (RTJ 173/896), deve imperar, diferenciando condutas inicialmente idênticas mas que, nos resultados diferem entre si, promovendo, para a adequada reprovação a ser fixada, regime prisional mais gravoso para as mais graves e mais brando para as menos graves. No mesmo sentido, o Excelso Pretório, por intermédio do festejado Ministro MAURÍCIO CORRÊA, abordando a

matéria, sacramentou que" a periculosidade do agente, revelada pela prática do crime de roubo qualificado pelo uso de arma e concurso de pessoas, pode constituir motivação para a fixação do regime inicial fechado. A pena-base e o regime prisional têm finalidades distintas, ainda que fixados com utilização dos mesmos critérios na aplicação da pena vela-se unicamente pela dosagem da reprimenda, enquanto que na fixação do regime objetiva-se tanto a reeducação do agente como a segurança da sociedade. "(in RHC nº 75.663/8-SP, DJU de 27.04.01, pág. 59). Com relação a primariedade do agente, a situação não diverge, posto que se tem em mente, sempre, resguardar a Sociedade da ação do roubador, seja ela tentada ou consumada, independentemente da sua idade ou primariedade. Aliás, clara é a lição emanada do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que" o regime prisional fechado para o cumprimento da pena pela prática de crime de roubo qualificado é o adequado à reprimenda, ainda que se trate de réu primário. "(in RHC nº 74.301/3-SP, DJU de 06.12.96, pág. 48.711). Por tal quadro, correta a manutenção do regime prisional fechado para o cumprimento da pena carcerária face a verificação de roubo qualificado, mediante a aplicação das normas dos artigos 59 e 33, § 3º, do Código Penal. Por tal quadro, correta a manutenção do regime prisional fechado para o cumprimento da pena carcerária face a verificação de roubo qualificado, mediante a aplicação das normas dos artigos 59 e 33, § 3º, do Código Penal" (TJSP, Apelação Criminal nº 990.10.327885-2, j. 02.12.2010).

3.2 - réu Elisandro Junior Costa da Silva.

Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 ano de reclusão, além de 10 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, considerando a reincidência do réu, não específica, aumento a pena base em 1/6, ou seja, 01 ano e 02 meses de reclusão, além de 11 dias-multa.

Não há atenuantes.

Na terceira fase não existem causas de aumento e/ou diminuição de pena a serem consideradas.

O regime inicial para cumprimento da reprimenda seria o semiaberto, único compatível com a pena cominada e com a reincidência do réu em crime contra o patrimônio (roubo), que também demonstrou ter personalidade voltada à prática de crimes.

Contudo, tendo em vista o período de prisão cautelar do réu fixo desde já, com fulcro no artigo 387, § 2º, do CPP, o regime inicial aberto para cumprimento da pena.

Os réus respondem em liberdade a este processo e assim permanecerão até o trânsito em julgado, ausentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal para nova segregação cautelar.

4. Posto isto e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para o fim de CONDENAR os réus:

a) GUSTAVO HENRIQUE EUGÊNIO a cumprir penas de: a1) 08 anos e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa, no valor unitário mínimo previsto no Código Penal, como incurso, por duas vezes, no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, na forma do artigo 70, do Código Penal; a2) 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 244-B, da Lei 8069/90.

b) ELISANDRO JÚNIOR COSTA DA SILVA, cumprir pena de 01 ano e 02 meses de reclusão,

em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo previsto no Código Penal, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

As penas cominadas no item 4 "a" supra serão somadas, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Com o trânsito em julgado, mantida esta sentença, expeçam-se mandados de prisão em desfavor dos réus (fechado - réu Gustavo; aberto - réu Elisandro), iniciando-se a fase de execução definitiva com a necessária expedição de guia de execução em relação ao réu Gustavo, designando-se, por sua vez, para o corréu Elisandro, audiência admonitória.

Jacarei, 05 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA